Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 2438/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1.	Nama lengkap	:	I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN
2.	Tempat lahir	:	Bogor
3.	Umur/Tanggal lahir	:	52 tahun /5 Juni 1971
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat tinggal	:	Jl. Pakis Sidorejo III / 10 A RT 001 RW 005 Kel. Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya
7.	Agama	:	Hindu
8.	Pekerjaan	:	Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1.	Nama lengkap	:	ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN
2.	Tempat lahir	:	Kediri
3.	Umur/Tanggal lahir	:	30 tahun /2 Agustus 1993
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat tinggal	:	Jl. Ngagel Rejo Utara 8 / 28 RT 005 RW 001 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya
7.	Agama	:	Islam
8.	Pekerjaan	:	Karyawan swasta

Terdakwa 3

1.	Nama lengkap	:	AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO
2.	Tempat lahir	:	Surabaya
3.	Umur/Tanggal lahir	:	34 tahun /18 Agustus 1989
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Tempat tinggal : Jl. Ngagel Rejo Utara 8 / 34 B RT 005 RW 001 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum yang bernama : Abdul Rahman Misbakhun Nafi', S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum PLATO" yang berkantor di Jl. Cipta Menanggal V No 16, Kelurahan Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 2438/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 29 November 2023;

Terdakwa III didampingi Penasihat Hukum yang bernama : Abdul Rahman Misbakhun Nafi', S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum PLATO" yang berkantor di Jl. Cipta Menanggal V No 16, Kelurahan Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Pzenetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2438/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2438/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 gram beserta pembungkusnya.
   - 2 (dua) buah timbangan elektrik,
   - 2 (dua) pak plastik klip kosong,
   - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca,
   - 2 (dua) buah pipet kaca,
   - 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik,
   - 1 (satu) buah korek api gas,
   - 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) terbuat dari botol plastik,
   - 1 (satu) buah HP Oppo warna merah simcard nomer 0823-3171-9337,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HP Google Pixel warna hitam simcard nomer 0838-4646-4888,
- 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam simcard nomer 0858-5262-3089.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH beserta STNK nya a.n. I.N DWI,

Dirampas untuk negara

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, Terdakwa II ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa III AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO** terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana "***setiap penyalahguna Narkotika golonan I bagi diri sendiri***" sebagaimana dimaksud pada pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika..
2. Menetapkan untuk memerintahkan **Terdakwa I I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, Terdakwa II ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa III AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO** segera menjalani Rehabilitasi Medis Ketergantungan Narkotika di Ketergantungan Narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR Soetomo Surabaya, Jl. Mayjend. Prof. Moestopo No. 6-8 Surabaya dan menjalani Rehabilitasi Sosial di Tempat Rehabilitasi Adiksi NAPZA (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya) pada IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) PLATO FONDATION, Jl. Cipta Menanggal V No 16, Surabaya
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 gram beserta pembungkusnya.
   - 2 (dua) buah timbangan elektrik,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) pak plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca,
- 2 (dua) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) terbuat dari botol plastik,
- 1 (satu) buah HP Oppo warna merah simcard nomer 0823-3171-9337,
- 1 (satu) buah HP Google Pixel warna hitam simcard nomer 0838-4646-4888,
- 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam simcard nomer 0858-5262-3089.

  Dirampas untuk Dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio) warna merah Nopol L 2919 UH beserta STNK nya a.n. IN DWI,

  Dirampas untuk Negara
- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Dirampas untuk negara

  Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Atau;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO,** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 14.20 Wib atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl. Ngagel

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. 123 Kec. Wonokromo Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN di hubungi oleh saksi.AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan memberitahu akan membayar hutangnya akan tetapi saksi.AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) membayar hutangnya menggunakan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyetujuinya, selanjutnya sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI menghubungi Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dengan memberitahu bahwa Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI mempunyai uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO kemudian Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyuruh untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, lalu sekira jam 12.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI bersama dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO datang ketempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN yang tinggal di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl. Ngagel No. 123 Kec. Wonokromo Kota Surabaya kemudian Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI memberi uang ke Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyuruh Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil Narkotika jenis sabunya ditempat ranjauan lalu Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN mengirim share lock tempat ranjauannya di handphone milik Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO kemudian Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN yaitu sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH berangkat mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauan didaerah Gunungsari Surabaya, selanjutnya sekira jam 12.30 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO sampai ditempat ranjauan lalu Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kemudian setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO kembali menuju ketempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN lalu sekira jam 13.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO tiba di tempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN yang bertempat di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl. Ngagel No. 123 Kec. Wonokromo Kota Surabaya kemudian Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI menyerahkan Narkotika jenis sabu yang sudah di ambil kepada Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN di timbang kemudian sekira jam 14.20 Wib datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi ROZI UBAIDILLAH, SH dan saksi M. SAIFUL ANWAR menangkap Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO lalu petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl. Ngagel No. 123 Kec. Wonokromo Kota Surabaya menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beserta pembungkusnya dengan rincian yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya ditemukan dilantai kamar dan saat itu sabunya berada diatas timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,46 gram beserta pembungkusnya ditemukan didalam laci lemari kamar Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, 2 (dua) buah timbangan elektrik dengan rincian 1 (satu) buah timbangan elektrik berada dilantai bawah dan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam laci lemari kamar bersama dengan 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) terbuat dari botol plastik, sedangkan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita pada Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH beserta STNK nya a.n. I.N DWI dan 1 (satu) buah HP Oppo warna merah simcard nomer 0823-3171-9337 milik Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN yang digunakan sebagai alat komunikasi, selanjutnya petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim menyita barang bukti dari Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI berupa 1 (satu) buah HP Google Pixel warna hitam simcard nomer 0838-4646-4888 milik Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI sendiri yang digunakan sebagai alat komunikasi dan dari Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam simcard nomer 0858-5262-3089 milik Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO yang digunakan sebagai alat komunikasi;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,46 gram beserta pembungkusnya Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dapatkan dengan cara membeli kepada saksi.AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07521/NNF/2023 tanggal 22 September 2023, Kesimpulan :

  Bahwa barang bukti dengan nomor :

  - 26606/2023/NNF.- s.d. 26608/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,107 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,237 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,099 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO,** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 14.20 Wib atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl. Ngagel No. 123 Kec. Wonokromo Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN di hubungi oleh saksi.AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan memberitahu akan membayar hutangnya akan tetapi saksi.AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) membayar hutangnya menggunakan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyetujuinya, selanjutnya sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI menghubungi Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dengan memberitahu bahwa Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI mempunyai uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO kemudian Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyuruh untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, lalu sekira jam 12.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI bersama dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO datang ketempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN yang tinggal di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl. Ngagel No. 123 Kec. Wonokromo Kota Surabaya kemudian Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI memberi uang ke Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyuruh Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO untuk mengambil Narkotika jenis sabunya ditempat ranjauan lalu Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN mengirim share lock tempat ranjauannya di handphone milik Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO kemudian Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN yaitu sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH berangkat mengambil Narkotika jenis sabu ditempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ranjauan didaerah Gunungsari Surabaya, selanjutnya sekira jam 12.30 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO sampai ditempat ranjauan lalu Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kemudian setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO kembali menuju ketempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN lalu sekira jam 13.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO tiba di tempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN yang bertempat di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl. Ngagel No. 123 Kec. Wonokromo Kota Surabaya kemudian Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI menyerahkan Narkotika jenis sabu yang sudah di ambil kepada Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN di timbang kemudian sekira jam 14.20 Wib datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi ROZI UBAIDILLAH, SH dan saksi M. SAIFUL ANWAR menangkap Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO lalu petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl. Ngagel No. 123 Kec. Wonokromo Kota Surabaya menemukan dan menyita barang bukti dari penguasaan Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 gram beserta pembungkusnya dengan rincian yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya ditemukan dilantai kamar dan saat itu sabunya berada diatas timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,46 gram beserta pembungkusnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan didalam laci lemari kamar Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, 2 (dua) buah timbangan elektrik dengan rincian 1 (satu) buah timbangan elektrik berada dilantai bawah dan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam laci lemari kamar bersama dengan 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) terbuat dari botol plastik, sedangkan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita pada Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH beserta STNK nya a.n. I.N DWI dan 1 (satu) buah HP Oppo warna merah simcard nomer 0823-3171-9337 milik Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN yang digunakan sebagai alat komunikasi, selanjutnya petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim menyita barang bukti dari Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI berupa 1 (satu) buah HP Google Pixel warna hitam simcard nomer 0838-4646-4888 milik Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI sendiri yang digunakan sebagai alat komunikasi dan dari Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam simcard nomer 0858-5262-3089 milik Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO yang digunakan sebagai alat komunikasi;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,46 gram beserta pembungkusnya Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dapatkan dengan cara membeli kepada saksi.AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023;
- Bahwa Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07521/NNF/2023 tanggal 22 September 2023, Kesimpulan :

  Bahwa barang bukti dengan nomor :

  - 26606/2023/NNF.- s.d. 26608/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,107 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,237 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,099 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M SAIFUL ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
   - Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah yang sebenarnya;
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
   - Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Jatim;
   - Bahwa saksi bersama anggota 1 (satu) unit yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Para pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 14.20 Wib di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl.Ngagel No.123 Kec.Wonokromo kota Surabaya;
   - Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan badan atau pakaian Para Terdakwa dan di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl.Ngagel No.123 Kec.Wonokromo kota Surabaya, lalu saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, dengan berat kotor masing masing yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah timbangan elektrik dengan rincian 1 (satu) buah timbangan elektrik berada dilantai dekat dengan Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dan 1 (satu) buah timbangan elektrik berada didalam laci lemari kamar bersama dengan 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) terbuat dari botol plastik, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita pada Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH beserta STNK nya a.n. I.N DWI dan 1 (satu) buah HP Oppo warna merah simcard nomer 0823-3171-9337 milik Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN yang digunakan sebagai alat komunikasi kemudian pada Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Google Pixel warna hitam simcard nomer 0838-4646-4888 milik Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN sendiri yang digunakan sebagai alat komunikasi, dan pada Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam simcard nomer 0858-5262-3089 milik Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO yang digunakan sebagai alat komunikasi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa, cara ketiga Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya yaitu dengan cara Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO menemui Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN yang memesankan atau membeli narkotika jenis sabu kepada penjualnya yaitu AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO kemudian Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyuruh Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesannya dengan cara diranjau atau diambil di suatu tempat;

- Bahwa Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menerima 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing masing 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira 17.00 Wib dari AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. ROZI UBAIDILLAH, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
   - Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah yang sebenarnya;
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
   - Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Jatim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bersama anggota 1 (satu) unit yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Para pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 14.20 Wib di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl.Ngagel No.123 Kec.Wonokromo kota Surabaya;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan badan atau pakaian Para Terdakwa dan di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl.Ngagel No.123 Kec.Wonokromo kota Surabaya, lalu saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, dengan berat kotor masing masing yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah timbangan elektrik dengan rincian 1 (satu) buah timbangan elektrik berada dilantai dekat dengan Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dan 1 (satu) buah timbangan elektrik berada didalam laci lemari kamar bersama dengan 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) terbuat dari botol plastik, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita pada Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH beserta STNK nya a.n. I.N DWI dan 1 (satu) buah HP Oppo warna merah simcard nomer 0823-3171-9337 milik Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN yang digunakan sebagai alat komunikasi kemudian pada Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Google Pixel warna hitam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

simcard nomer 0838-4646-4888 milik Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN sendiri yang digunakan sebagai alat komunikasi, dan pada Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam simcard nomer 0858-5262-3089 milik Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO yang digunakan sebagai alat komunikasi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa, cara ketiga Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya yaitu dengan cara Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO menemui Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN yang memesankan atau membeli narkotika jenis sabu kepada penjualnya yaitu AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO kemudian Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyuruh Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesannya dengan cara diranjau atau diambil di suatu tempat;
- Bahwa Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menerima 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing masing 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira 17.00 Wib dari AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Terdakwa I dalam BAP adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 14.20 Wib di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl.Ngagel No.123 Kec.Wonokromo kota Surabaya saat sedang menimbang Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I yang menyewa Kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl.Ngagel No.123 Kec.Wonokromo kota Surabaya;
- Bahwa sat dilkaukan penggeledahan badan atau pakaian Para Terdakwa dan didalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl.Ngagel No.123 Kec.Wonokromo kota Surabaya telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 gram beserta pembungkusnya dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya ditemukan dilantai kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan saat itu Narkotika jenis sabu tersebut sedang ditimbang oleh Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim juga menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,46 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,46 gram beserta pembungkusnya didalam laci lemari kamar Terdakwa, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) terbuat dari botol plastik di laci kamar Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH beserta STNK nya a.n. I.N DWI, 1 (satu) buah HP Oppo warna merah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

simcard nomer 0823-3171-9337, selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim menyita barang bukti dari Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN berupa 1 (satu) buah HP Google Pixel warna hitam simcard nomer 0838-4646-4888 dan menyita barang bukti Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO berupa 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam simcard nomer 0858-5262-3089;

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 gram beserta pembungkusnya didapat oleh Terdakwa I dari AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing masing 0,46 gram beserta pembungkusnya tersebut merupakan sisa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO pada Hari Sabtu tanggal 02 September 2023 yang awalnya Terdakwa I menerima 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu lalu dibagi menjadi 4 (empat) klip Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) klip Narkotika jenis sabu yang lainnya sudah habis dikonsumsi oleh Para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya Terdakwa diberi oleh AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO untuk membayar hutang AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO kepada Terdakwa I;
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO dengan memberitahu akan membayar hutangnya namun AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO membayar hutangnya menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya lalu sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan bahwa Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MARIMUN untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa selanjutnya sekira jam 12.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO datang ketempat tinggal Terdakwa lalu Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN memberi Terdakwa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN bersama dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauandengan cara Terdakwa mengirim share lock tempat ranjauannya di handphone milik Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO selanjutnya Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN bersama dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH milik Terdakwa berangkat mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauan lalu sekira jam 13.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO datang ketempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN menyerahkan Narkotika jenis sabu yang sudah di ambil ditempat ranjauan tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut timbang oleh Terdakwa dan sekira jam 14.20 Wib datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim menangkap Terdakwa bersama dengan Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Terdakwa II dalam BAP adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14.20 Wib di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl.Ngagel No.123 Kec.Wonokromo kota Surabaya saat sedang menimbang Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I yang menyewa Kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl.Ngagel No.123 Kec.Wonokromo kota Surabaya;
- Bahwa sat dilkaukan penggeledahan badan atau pakaian Para Terdakwa dan didalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl.Ngagel No.123 Kec.Wonokromo kota Surabaya telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 gram beserta pembungkusnya dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya ditemukan dilantai kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan saat itu Narkotika jenis sabu tersebut sedang ditimbang oleh Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim juga menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,46 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,46 gram beserta pembungkusnya didalam laci lemari kamar Terdakwa, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) terbuat dari botol plastik di laci kamar Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH beserta STNK nya a.n. I.N DWI, 1 (satu) buah HP Oppo warna merah simcard nomer 0823-3171-9337, selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim menyita barang bukti dari Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN berupa 1 (satu) buah HP Google Pixel warna hitam simcard nomer 0838-4646-4888 dan menyita barang bukti Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO berupa 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam simcard nomer 0858-5262-3089;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 gram beserta pembungkusnya didapat oleh Terdakwa I dari AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO yaitu 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing masing 0,46 gram beserta pembungkusnya tersebut merupakan sisa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO pada Hari Sabtu tanggal 02 September 2023 yang awalnya Terdakwa I menerima 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu lalu dibagi menjadi 4 (empat) klip Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) klip Narkotika jenis sabu yang lainnya sudah habis dikonsumsi oleh Para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya Terdakwa diberi oleh AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO untuk membayar hutang AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO kepada Terdakwa I;

- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO dengan memberitahu akan membayar hutangnya namun AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO membayar hutangnya menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya lalu sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan bahwa Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa selanjutnya sekira jam 12.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO datang ketempat tinggal Terdakwa lalu Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN memberi Terdakwa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN bersama dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauandengan cara Terdakwa mengirim share lock tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ranjauannya di handphone milik Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO selanjutnya Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN bersama dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH milik Terdakwa berangkat mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauan lalu sekira jam 13.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO datang ketempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN menyerahkan Narkotika jenis sabu yang sudah di ambil ditempat ranjauan tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut timbang oleh Terdakwa dan sekira jam 14.20 Wib datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim menangkap Terdakwa bersama dengan Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Terdakwa III :

- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Terdakwa III dalam BAP adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 14.20 Wib di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl.Ngagel No.123 Kec.Wonokromo kota Surabaya saat sedang menimbang Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I yang menyewa Kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl.Ngagel No.123 Kec.Wonokromo kota Surabaya;
- Bahwa sat dilkaukan penggeledahan badan atau pakaian Para Terdakwa dan didalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl.Ngagel No.123 Kec.Wonokromo kota Surabaya telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berat kotor seluruhnya 1,39 gram beserta pembungkusnya dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya ditemukan dilantai kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan saat itu Narkotika jenis sabu tersebut sedang ditimbang oleh Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim juga menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,46 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,46 gram beserta pembungkusnya didalam laci lemari kamar Terdakwa, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) terbuat dari botol plastik di laci kamar Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH beserta STNK nya a.n. I.N DWI, 1 (satu) buah HP Oppo warna merah simcard nomer 0823-3171-9337, selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim menyita barang bukti dari Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN berupa 1 (satu) buah HP Google Pixel warna hitam simcard nomer 0838-4646-4888 dan menyita barang bukti Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO berupa 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam simcard nomer 0858-5262-3089;

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 gram beserta pembungkusnya didapat oleh Terdakwa I dari AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing masing 0,46 gram beserta pembungkusnya tersebut merupakan sisa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO pada Hari Sabtu tanggal 02 September 2023 yang awalnya Terdakwa I menerima 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu lalu dibagi menjadi 4 (empat) klip Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) klip Narkotika jenis sabu yang lainnya sudah habis dikonsumsi oleh Para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beserta pembungkusnya Terdakwa diberi oleh AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO untuk membayar hutang AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO kepada Terdakwa I;

- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO dengan memberitahu akan membayar hutangnya namun AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO membayar hutangnya menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya lalu sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan bahwa Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa selanjutnya sekira jam 12.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO datang ketempat tinggal Terdakwa lalu Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN memberi Terdakwa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN bersama dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauandengan cara Terdakwa mengirim share lock tempat ranjauannya di handphone milik Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO selanjutnya Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN bersama dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH milik Terdakwa berangkat mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauan lalu sekira jam 13.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO datang ketempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MARIMUN menyerahkan Narkotika jenis sabu yang sudah di ambil ditempat ranjauan tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut timbang oleh Terdakwa dan sekira jam 14.20 Wib datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim menangkap Terdakwa bersama dengan Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 gram beserta pembungkusnya.
2. 2 (dua) buah timbangan elektrik,
3. 2 (dua) pak plastik klip kosong,
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca,
5. 2 (dua) buah pipet kaca,
6. 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik,
7. 1 (satu) buah korek api gas,
8. 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) terbuat dari botol plastik,
9. uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah),
10. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH beserta STNK nya a.n. I.N DWI,
11. 1 (satu) buah HP Oppo warna merah simcard nomer 0823-3171-9337.
12. 1 (satu) buah HP Google Pixel warna hitam simcard nomer 0838-4646-4888.
13. 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam simcard nomer 0858-5262-3089

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14.20 Wib di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl.Ngagel No.123 Kec.Wonokromo kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa I yang menyewa Kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl.Ngagel No.123 Kec.Wonokromo kota Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dan didalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl.Ngagel No.123 Kec.Wonokromo kota Surabaya menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 gram beserta pembungkusnya dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya ditemukan dilantai kamar yang ditempati oleh Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dan saat itu Narkotika jenis sabu tersebut sedang ditimbang oleh Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim juga menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,46 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,46 gram beserta pembungkusnya didalam laci lemari kamar Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, 2 (dua) buah timbangan elektrik dengan rincian 1 (satu) buah timbangan elektrik berada dilantai dekat dengan Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dan 1 (satu) buah timbangan elektrik berada didalam laci lemari kamar Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) terbuat dari botol plastik di laci kamar Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH beserta STNK nya a.n. I.N DWI, 1 (satu) buah HP Oppo warna merah simcard nomer 0823-3171-9337, selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim menyita barang bukti dari Terdakwa ERWIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN berupa 1 (satu) buah HP Google Pixel warna hitam simcard nomer 0838-4646-4888 dan menyita barang bukti Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO berupa 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam simcard nomer 0858-5262-3089;

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 gram beserta pembungkusnya didapat oleh Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dari AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing masing 0,46 gram beserta pembungkusnya tersebut merupakan sisa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dari AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO pada Hari Sabtu tanggal 02 September 2023 yang awalnya Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menerima 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu lalu dibagi menjadi 4 (empat) klip Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) klip Narkotika jenis sabu yang lainnya sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN diberi oleh AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO untuk membayar hutang AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO kepada Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN;
- Bahwa cara Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN di hubungi oleh AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO dengan memberitahu akan membayar hutangnya namun AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO membayar hutangnya menggunakan Narkotika jenis sabu dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyetujuinya lalu sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN menghubungi Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dengan memberitahukan bahwa Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO kemudian Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyuruh Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN selanjutnya sekira jam 12.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO datang ketempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN lalu Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN memberi Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyuruh Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN bersama dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauandengan cara Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN mengirim share lock tempat ranjauannya di handphone milik Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO selanjutnya Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN bersama dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH milik Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN berangkat mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauan lalu sekira jam 13.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO datang ketempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN kemudian Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN menyerahkan Narkotika jenis sabu yang sudah di ambil ditempat ranjauan tersebut kepada Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut timbang oleh Terdakwa I.N. DWI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dan sekira jam 14.20 Wib datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim menangkap Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO;

- Bahwa Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa I : I.N Dwi Antana Dusak, Terdakwa II : Erwin Dwi Kurniawan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa III : Agus Wibisono yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*eror in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "hak" pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka "tanpa hak" dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan "melawan hukum";

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan jabatan maupun pekerjaannya dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terpenuhi semua, cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta : Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 14.20 Wib di dalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl.Ngagel No.123 Kec.Wonokromo kota Surabaya yang disewa oleh Terdakwa I, selanjutnya setelah dilakukan penangkapan Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dan didalam kamar nomer 401 lantai 4 Homestay Gosepa di Jl.Ngagel No.123 Kec.Wonokromo kota Surabaya menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 gram beserta pembungkusnya dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya ditemukan dilantai kamar yang ditempati oleh Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dan saat itu Narkotika jenis sabu tersebut sedang ditimbang oleh Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim juga menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,46 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,46 gram beserta pembungkusnya didalam laci lemari kamar Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, 2 (dua) buah timbangan elektrik dengan rincian 1 (satu) buah timbangan elektrik berada dilantai dekat dengan Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dan 1 (satu) buah timbangan elektrik berada didalam laci lemari kamar Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) terbuat dari botol plastik di laci kamar Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH beserta STNK nya a.n. I.N DWI, 1 (satu) buah HP Oppo warna merah simcard nomer 0823-3171-9337, selanjutnya Petugas Kepolisian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ditresnarkoba Polda Jatim menyita barang bukti dari Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN berupa 1 (satu) buah HP Google Pixel warna hitam simcard nomer 0838-4646-4888 dan menyita barang bukti Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO berupa 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam simcard nomer 0858-5262-3089. Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 gram beserta pembungkusnya didapat oleh Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dari AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing masing 0,46 gram beserta pembungkusnya tersebut merupakan sisa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dari AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO pada Hari Sabtu tanggal 02 September 2023 yang awalnya Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menerima 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu lalu dibagi menjadi 4 (empat) klip Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) klip Narkotika jenis sabu yang lainnya sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN diberi oleh AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO untuk membayar hutang AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO kepada Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN di hubungi oleh AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO dengan memberitahu akan membayar hutangnya namun AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO membayar hutangnya menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyetujuinya lalu sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN menghubungi Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dengan memberitahukan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO kemudian Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyuruh Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN selanjutnya sekira jam 12.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO datang ketempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN lalu Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN memberi Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyuruh Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN bersama dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauandengan cara Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN mengirim share lock tempat ranjauannya di handphone milik Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO selanjutnya Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN bersama dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH milik Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN berangkat mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauan lalu sekira jam 13.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO datang ketempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN kemudian Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN menyerahkan Narkotika jenis sabu yang sudah di ambil ditempat ranjauan tersebut kepada Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut timbang oleh Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dan sekira jam 14.20 Wib datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim menangkap Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli dan menerima Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat Sub Unsur Percobaan, yang pengertian hukumnya mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 KUHP dan Sub Unsur Permufakatan Jahat, yang pengertian hukumnya mendasarkan kepada ketentuan Pasal 88 KUHP, yang mana antara ke 2 Sub Unsur tersebut adalah bersifat alternative atau pilihan, yang berarti : cukup salah satu Sub Unsur yang terbukti maka unsur ini secara hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa cara Para mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,47 gram beserta pembungkusnya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN di hubungi oleh AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO dengan memberitahu akan membayar hutangnya namun AGUNG DIAN PERMANA bin HENDRI JULIANTO membayar hutangnya menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyetujuinya lalu sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN menghubungi Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dengan memberitahukan bahwa Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO kemudian Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyuruh Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN selanjutnya sekira jam 12.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO datang ketempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN lalu Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN memberi Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN menyuruh Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN bersama dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauandengan cara Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengirim share lock tempat ranjauannya di handphone milik Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO selanjutnya Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN bersama dengan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH milik Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN berangkat mengambil Narkotika jenis sabu ditempat ranjauan lalu sekira jam 13.00 Wib Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO datang ketempat tinggal Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN kemudian Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN menyerahkan Narkotika jenis sabu yang sudah di ambil ditempat ranjauan tersebut kepada Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut timbang oleh Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN dan sekira jam 14.20 Wib datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim menangkap Terdakwa I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN bersama dengan Terdakwa ERWIN DWI KURNIAWAN Bin.SAMSURI MARIMUN dan Terdakwa AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas, Majelis menilai bahwa tindakan yang dilakukan Para Terdakwa terkait dengan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan persekongkolan atau permufakatan jahat, selain itu Para Terdakwa telah mengakui mengerti bahwa barang bukti sabu-sabu yang ada pada dirinya adalah barang atau sesuatu yang dilarang undang - undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa di dalam Pembelaannya mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana “setiap penyalahguna Narkotika golonan I bagi diri sendiri” sebagaimana pada pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagiaman dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum, oleh karenanya Pembelaan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 gram beserta pembungkusnya.
- 2 (dua) buah timbangan elektrik,
- 2 (dua) pak plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca,
- 2 (dua) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) terbuat dari botol plastik,
- uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH beserta STNK nya a.n. I.N DWI,
- 1 (satu) buah HP Oppo warna merah simcard nomer 0823-3171-9337.
- 1 (satu) buah HP Google Pixel warna hitam simcard nomer 0838-4646-4888.
- 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam simcard nomer 0858-5262-3089

Statusnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika.
- Terdakwa I : I.N. DWI ANTANA DUSAK dan Terdakwa II : ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa III : AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I : **I.N. DWI ANTANA DUSAK Anak Dari NYOMAN,** Terdakwa II : **ERWIN DWI KURNIAWAN Bin. SAMSURI MARIMUN** dan Terdakwa III : **AGUS WIBISONO Bin. DARMANTO** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda masing-masing sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,39 gram beserta pembungkusnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alat bakar sabu (kompor) terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah HP Oppo warna merah simcard nomer 0823-3171-9337;
- 1 (satu) buah HP Google Pixel warna hitam simcard nomer 0838-4646-4888;
- 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam simcard nomer 0858-5262-3089;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol L 2919 UH beserta STNK nya a.n. I.N DWI;

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2023**, oleh kami, **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H**. dan **Khadwanto, S.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo Se, S.H. Mh, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara *teleconference.*

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TTD	**TTD**
I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.	**Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**

TTD

Khadwanto, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Siswanto, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)